

●●● 상임감사위원

통 보

제 목 [14] ●●●-◆◆◆ 간 인력 파견 지원 협약 개선 필요

관 련 부 서 ●●● ○처 ◎부

조 치 부 서 ●●● ○처 ◎부

내 용

1. 업무 개요

●●●과 ◆◆◆는 2018년 ‘인력 파견 지원 협약’을 체결하였으며, 이에 따라 ●●●은 ●●● 소속 직원을 ◆◆◆에 파견하고 있으며, 해당 인건비도 부담하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「법인세법」에 제19조(손금의 범위)에 따르면 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다고 되어 있고, 인정된 손금은 당해 사업소득에서 공제되어 법인세 절감의 효과가 있다.

그런데 ●●●에서 ◆◆◆로 파견한 인력은 ◆◆◆의 업무지시를 받아 해당 업무를 수행하고 있기 때문에 ●●●은 파견 인력에 대한 인건비를 손금으로 처리하지 못하고 불필요한 법인세를 부담하고 있다.

이와 관련하여 2019년 ◆◆◆에 대한 성과감사에서 이에 대한 지적이 있었고, 당시 ●●● 관리부서(□처)에서는 ◆◆◆의 경영정상화 후 자체적으로 인건비

운영이 가능할 때까지 ●●●의 손실은 불가피하다는 의견을 제시하였다.

따라서 불필요한 법인세 부담, 2019년도 감사지적에 대한 관리부서의 조치 의견 등을 종합 고려하면 ●●●의 관리부서(현 ○처 ◎부)는 ◆◆◆가 자체적으로 인건비를 부담할 수 있는지 재무적 여건을 지속적으로 모니터링하고, 그 결과를 바탕으로 파견 직원 인건비 부담 주체 변경 필요성을 검토하였어야 한다.

한편, 타사와 협약을 체결할 때는 법적 리스크를 최소화하고, 경영환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 협약 기간을 불필요하게 장기 또는 무기한으로 설정 하여서는 안되며, 특정 조항이 과도한 의무를 부과하지 않도록 신중히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 인건비 부담 주체 검토 미흡

◆◆◆의 최근 3년간 재무현황을 분석한 결과, 당기순이익이 지속적으로 발생하고 있으며, 2024년 말 기준 누적 미처분 이익잉여금이 ▽억 원을 초과하는 상황으로 배당금 지급도 검토 중인 실정이다.

이와 같은 상황을 고려하면 ◆◆◆가 여전히 인건비를 자체 부담할 수 없는 상태인지에 대한 검토가 필요함에도 ○처는 파견 직원 인건비를 ●●●이 계속 부담하는 것이 적절한지에 대해 검토하지 않은 것으로 확인되었다.

2) 협약 조항으로 인한 법적·재무적 리스크

●●●-◆◆◆ 간 체결된 「인력 파견 지원 협약서」의 일부 조항은 ●●●에 불리한 의무를 부과하거나 경영 자율성을 제한할 우려가 있다.

특히 위 협약서 제▽조(인력지원에서는 ●●●이 ◆◆◆에 적기에 인력을 지원해야 한다는 의무사항이 포함되어 있어 향후 인력 지원 여부를 둘러싼 법적 분쟁이 발

생활 가능성이 있고, 해당 조항으로 인해 ●●●이 인력 파견 여부에 대한 재량권을 상실할 수 있으며, 이는 경영상의 의사결정의 유연성을 저해하는 요소로 작용할 수 있다.

실제로 2018년 해당 협약을 체결하기 전 관리부서에서 법무실(현 준법경영실)에 협약 체결에 대하여 법률자문을 요청하였는데, 법무실에서는 위 협약서 제▽조 조항에 대하여 “●●●은 적기에 인력지원을 하여야 한다는 의무사항을 정한 것으로 보이는데 파견 여부에 대한 재량을 가질 수 있도록 규정하는 것은 어떤지”에 대하여 관리부서에 검토할 것을 권고하기도 하였다.

그리고 위 협약서 제▽조(인건비 및 퇴직금 지급방법), 제▽조(협약기간 조항에 따르면 협약의 효력은 ◆◆◆가 존속하는 한 유효하도록 규정되어 있는데, 이로 인해 ●●●은 ◆◆◆가 존속하는 동안 지속적으로 인력을 지원해야 하며, 이에 따른 인건비 부담 의무도 계속 유지된다. 이는 ●●●의 장기적인 재무 부담을 초래할 뿐만 아니라 향후 경영환경 변화에도 불구하고 협약 조항이 그대로 유지될 경우 불합리한 의무 부담이 지속될 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토의견 ○처 ◎부에서는 ◆◆◆의 매출 대부분이 ♥♥♥ 및 ●●● 해외판로 지원사업에 의지하고 있는 상황으로 기업 운영 안정성이 떨어진다면, 현재 연 매출액이나 누적 수출 금액을 초과하여 일정 수준에 도달할 때까지는 ●●●의 인력지원이 필요하다는 의견을 제시하였다. 참고로 ◆◆◆에서는 장기적으로 자체인력으로 회사를 운영하여야 하지만 아직 주요사업이 안정화 단계에 진입하지 못하였으며, ●●●의 동반성장 분야를 지원하고 있다는 측면에서 인력지원

이 필요하다는 의견을 제시하였다. 이와 같은 인력지원 필요성이 인정된다 하더라도 ●●●의 인건비 부담을 최소화하기 위하여 시니어 인력(임금피크제 진입한 직원)을 활용하는 방안 등을 검토할 필요가 있다. 또한, ◆◆◆의 경영정상화 판단기준에 대하여 명확히 하고, 상기 지적인 기존 협약서 내 ●●●에 과도한 의무 조항에 대해서도 개정 검토하여야 한다.

조치할 사항 ○처장은

- ① 파견 인력에 대한 인건비 부담 구조에 대하여 ◆◆◆의 재무 지표 등을 포함한 명확하고 객관적인 경영정상화 기준을 수립하고 이에 따른 인건비 부담 주체 이관 계획을 마련하시고,(통보1)
- ② ◆◆◆가 ○처에서 수립한 경영정상화 기준을 충족하기 전까지는 ●●●의 파견 인력에 대한 인건비 부담을 최소화할 수 있도록 시니어 인력을 파견하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보2)
- ③ 또한 「인력 파견 지원 협약서」 제▽조(인력지원에서 인력지원이 의무사항이 아닌 ●●●이 재량권을 가질 수 있도록 하고, 제▽조(인건비 및 퇴직금 지급방법, 제▽조(협약기간 조항은 위 2번의 조치사항을 반영하여 개정하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보3)